

일련번호	02	감사자	행정4급 △△△		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

주의요구 및 통보

제 목 변전소 용지에 관한 사항

소 관 부 서 ★★★★★처

조 치 부 서 ★★★★★처

내 용

1. 업무 개요

★★★★처는 <<2단계(ㄱㄱ ㄱㄱㄱㄱ) 개발사업으로 조성된 용지의 분양 및 임대업무를 수행하고 있다.

2. 관련 규정 및 판단기준

K-water 「용지공급규정」 제46조에 의거 분양담당부서의 장은 매수인이 대금을 완납하고 토지의 사용을 신청할 경우, 특별한 사유가 없는 한 사용을 승낙하여야 하며, 매수인이 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조에 따라 지정된 공기업인 경우 분양대금을 완납하기 전에 토지의 사용을 승낙할 수 있다.

또한, K-water 「용지공급규정」 제72조에 따르면 분양담당부서의 장은 조성 용지를 공급받은 자가 건축 등을 위하여 건축자재의 적치, 가설현장 사무실의 설치 등의 용도로 6개월 범위 내에서 일시 사용하는 경우 1회에 한하여 임대료를 면제하거나 감액할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 토지사용승낙 부적정

하지만, ★★★★★처는 분양계약을 체결하지 않아 매수인의 지위에 있지 않은 ㄷㄷㄷㄷ공사(ㄷㄷㄷㄷ본부)(이하 “ㄷㄷ”이라 한다)를 대상으로 [표 1]과 같이 인허가와 착공을 위한 토지사용을 승낙하였으며 이를 근거로 ㄷㄷ은 변전소 공사를 착수하였다.

[표 1] 토지사용승낙 내역

구분	대상용지	용지면적	승낙시기	승낙대상	관련문서
인허가용	309-01-0001 (변전소부지)	2,610㎡	2022. 12. 19.	ㄷㄷㄷㄷ공사 (ㄷㄷㄷㄷ본부)	한양한처-5129 (2022. 12. 19.)
착공용			2023. 8. 1.		한양한처-2872 (2023. 8. 1.)

나. 무상임대 부적정

★★★★처는 ‘ㄱㄱㄱㄱ ⇒⇒ 산업 19-1BL 일시적 임대 검토(한양한처-3413, 2023. 9. 18.)’와 ‘ㄱㄱㄱㄱ °F°F지구 미분양토지(공장용지, 산업19-1BL) 임대차계약 연장(★★★★처-1329, 2024. 3. 18.)’ 문서를 시행하여 [표 2]와 같이 ㄷㄷ에 303-19-0001 용지를 유상으로 임대하였다.

차후, ★★★★★처는 ‘ㄱㄱㄱㄱ °F°F지구 산업시설용지 일시적 임대차계약 연장(산업19-1, ㄷㄷ)(★★★★처-3133, 2024. 7. 1.)’ 문서를 시행하여 ㄷㄷ에 303-19-0001 용지를 6개월간 무상으로 임대하였으며, 유상 임대일 경우, 해당 기간의 임대료는 9,332,470원¹⁾이다.

하지만, ㄷㄷ은 감사일 현재(‘24. 12. 2.)까지 조성용지를 공급받은 적이 없어 K-water 「용지공급규정」상 임대료 면제 또는 감액의 조건을 충족한 적이 없다.

1) 용지공급규정 제72조에 따라 계산 시 {면적 × (임대일수/365) × 임대단가(장부가가격의 5%)} × 1.1 = {620㎡ × (184/365) × 542,897원 × 5% × 1.1 = 9,332,470원

[표 2] 임대차계약 내역

구분	임대용지	임대면적	임대기간	임대료	임차인
당초	303-19-0001	620㎡	2023. 9. 21. ~ 2024. 3. 19.	9,180,310원 (유상 181일, 약 6개월)	ㄷㄷㄷㄷ공사 (ㄸㄸㄸㄸ본부)
연장 (1차)			2024. 3. 20. ~ 2024. 6. 30.	5,224,150원 (유상 103일, 약 3개월)	
연장 (2차)			2024. 7. 1. ~ 2024. 12. 31.	0원 (무상 184일, 6개월)	

관계부서 의견 ★★★★★처는 해당 용지의 최초 임대 당시 ㄷㄷ은 분양계약 체결 후 임대차계약 체결을 요청하였으나, ★★★★★처 측에서 ㄸㄸ ㄸㄸㄸㄸ의 조성원가 재산정이 예정되어 있어 계약체결 시기를 조성원가 산정 이후로 연기 해줄 것을 요청하여 최초 임대차계약을 유상으로 체결하였으며, 연장계약 시 변전소 용지는 ① 사실상 ㄷㄷㄷㄷ공사가 유일한 분양대상자인 점, ② 우리공사 내부 사정으로 분양 계약 체결 시기가 지연된 점, ③ 변경된 분양가(당초 14억 → 변경 25억, 증 11억)로 계약체결 실무협의를 진행 중임을 근거로 분양예정자인 ㄷㄷ에 6개월 무상임대를 결정하였다는 의견을 제시하였다.

K-water 「용지공급규정」상 조성용지를 공급받은 자에 한하여 임대료를 면제 할 수 있으므로 해당 규정을 위반하여 6개월 간 무상임대를 결정할 때, 동 규정상 본사 주관부서(♠♠♠♠처)와의 협의나 조건부 계약 체결 등의 검토가 이뤄지지 않은 점을 고려하였을 때 적절한 의사결정이라고 판단하기 어렵다.

조치할 사항

- ① ㄷㄷㄷㄷ실장은 토지사용승낙 업무를 부적정하게 처리하도록 의사결정

한 관련자를 '주의' 조치하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생 략

② ≡≡≡≡실장은 무상임대 업무를 부적정하게 처리하도록 의사결정한 관련자를 '주의' 조치하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생 략

③ ★★★★★처장은 향후 업무 수행 시 관련 규정을 준수하고, 의사결정 시 검토를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

< 적극행정 면책검토 결과 >

- 이 건은 위와 같이 업무를 부당하게 처리한 사실은 있으나 「공공감사에 관한 법률」 제23조의2 및 「적극행정 지원제도 운영기준」 (K-water) 등에 따른 면책요건에 해당하는지 여부를 검토한 결과,
- ★★★★★처는 ① 공사에 이익(증가된 원가를 반영한 분양계약 체결)을 위한 행위이며, 공공시설인 변전소 적기 건설에 따른 정상가동을 목적으로 한 행위이며, ② 원칙대로 처리할 경우, 증가된 원가를 반영한 분양계약 체결이 어려움을 인식하고 적극적으로 대응하여 공사의 이익을 확보함과 동시에 변전소 건설 차질을 방지하고자 한 점, ③ 변전소 부지는 드드만 공급받을 수 있는 부지로 사실상 분양계약 상대방이 결정된 용지임을 고려했을 때 중대한 하자로 보기 어려우므로 적극업무면책 인정 (불문)하는 사안임